

# Familienstammbaum und Zeitstrahl

## Personen

Armin Vogel, geboren am 02.02.1962, Unternehmer, verstorben am 14.05.2026. Beate Vogel, geboren Korff am 18.08.1964, erste Ehefrau Armins, geschieden 1998. Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961, Architekt, verstorben am 02.06.2026. Dana Radtke, geboren Schirmer am 05.05.1965, erste Ehefrau Clemens, zweite Ehefrau Armins, geschieden von beiden. Fiona Radtke-Vogel, geboren am 12.09.1989, Tochter von Clemens und Dana, seit 2021 Ehefrau von Armin.

## Zeitstrahl

| Datum      | Ereignis                                |
|------------|-----------------------------------------|
| 12.07.1985 | Armin Vogel heiratet Beate Korff        |
| 03.04.1987 | Clemens Radtke heiratet Dana Schirmer   |
| 12.09.1989 | Geburt Fiona, Kind von Clemens und Dana |
| 18.06.1998 | Scheidung Armin und Beate               |
| 11.02.2001 | Scheidung Clemens und Dana              |
| 20.09.2003 | Armin heiratet Dana                     |
| 15.08.2012 | Scheidung Armin und Dana                |
| 05.11.2021 | Armin heiratet Fiona                    |
| 14.05.2026 | Tod Armin                               |
| 02.06.2026 | Tod Clemens                             |

## Verwirrungspunkt

Fiona ist leibliche Tochter von Clemens und Dana. Durch die Ehe Armins mit Dana war Armin zeitweise ihr Stiefvater. Durch die spätere Ehe mit Armin wurde Fiona Armins Ehefrau, aber nicht seine leibliche Tochter und nicht durch Adoption mit ihm verwandt. Clemens ist Fionas Vater und zugleich früherer Ehemann von Dana.

## Offene Unterlagen

Die Standesamtsurkunden liegen als Kopien vor. Unklar ist, ob Armin und Fiona einen Ehevertrag schlossen. Die Ehe war im Freundeskreis umstritten; Hinweise auf eine Scheinehe gibt es bisher nicht.

# Testamente und Scheidungen

## Gemeinschaftliches Testament Armin und Beate 1994

Armin und Beate setzten sich 1994 handschriftlich gegenseitig zu Alleinerben ein. Schlusserben sollten "unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde zu gleichen Teilen" sein. Eigene Kinder hatten sie nicht. Nach der Scheidung 1998 wurde das Testament nicht ausdrücklich widerrufen.

## Testament Armin 2014

Armin schrieb am 10.10.2014:

"Sollte mir etwas zustoßen, soll Dana aus Dankbarkeit für die schweren Jahre die Hälfte meines Vermögens erhalten. Die andere Hälfte soll Fiona bekommen, weil sie immer wie eine Tochter für mich war."

Zu diesem Zeitpunkt war Armin bereits von Dana geschieden. Fiona war 25 Jahre alt. Das Testament wurde in einer Büroschublade gefunden.

## Testament Clemens 2018

Clemens setzte seine Tochter Fiona zur Alleinerbin ein. Dana sollte nichts erhalten. Er erwähnte Armin nicht. Das Testament ist datiert und unterschrieben.

## Scheidungsfolgen

Die Scheidungsbeschlüsse enthalten keine erbrechtlichen Vereinbarungen. In der Scheidung Armin-Dana 2012 wurde nur Zugewinn ausgeschlossen durch Vergleichszahlung 80.000,00 EUR. In der Scheidung Clemens-Dana 2001 wurde Unterhalt geregelt.

## Streitpunkte

1. Wirkt das Testament Armin-Beate von 1994 noch?
2. Ist die Zuwendung an Dana im Testament 2014 trotz Scheidung bereits erledigt oder weiterhin wirksam?
3. Welche Rolle hat Fiona bei Armin: Ehefrau, frühere Stieftochter, testamentarisch Bedachte?
4. Wer erbt Clemens nach dessen Tod am 02.06.2026, wenn Fiona Armin bereits beerbt haben könnte?

# Nachlass Armin Vogel

## Vermögen

| Gegenstand                               | Wert             |
|------------------------------------------|------------------|
| Geschäftsanteile Vogel Lichttechnik GmbH | 1.800.000,00 EUR |
| Eigentumswohnung Karlsruhe-Weststadt     | 620.000,00 EUR   |
| Wertpapierdepot                          | 410.000,00 EUR   |
| Oldtimer Mercedes 280 SL                 | 92.000,00 EUR    |
| Girokonto                                | 38.400,00 EUR    |
| Darlehen an GmbH                         | 220.000,00 EUR   |
| Verbindlichkeiten                        | -144.000,00 EUR  |

## Beteiligte Ansprüche

Fiona beantragt einen Erbschein als Alleinerbin, hilfsweise als Ehefrau und testamentarisch Begünstigte. Beate meldet sich beim Nachlassgericht und verweist auf das gemeinschaftliche Testament von 1994. Dana macht geltend, Armin habe ihr 2014 ausdrücklich die Hälfte zugewandt; die Scheidung von 2012 liege vor dem Testament und könne die Zuwendung daher nicht automatisch beseitigen.

## Ehe Armin und Fiona

Eheschließung am 05.11.2021 in Baden-Baden. Keine Kinder. Ehevertrag bisher nicht gefunden. Armin war bei Eheschließung 59, Fiona 32. Dana behauptet, die Ehe sei "nur aus Trotz" geschlossen worden. Fiona legt gemeinsame Steuerbescheide, Fotos, Mietvertrag und Patientenverfügung vor.

## Arbeitsfrage

Die Erbfolge nach Armin hängt zuerst an der Wirksamkeit und Auslegung der Testamente. Wenn keine wirksame Alleinerbeneinsetzung greift, ist Fionas Ehegattenerbrecht zu prüfen. Ihre frühere Stellung als Stieftochter begründet keine gesetzliche Erbenstellung als Kind.

## Nachlass Clemens Radtke

### Vermögen

| Gegenstand                              | Wert           |
|-----------------------------------------|----------------|
| Architekturbüro Radtke<br>Partneranteil | 480.000,00 EUR |
| Einfamilienhaus<br>Durlach              | 870.000,00 EUR |
| Kunstsammlung<br>Bauhaus-Grafik         | 160.000,00 EUR |
| Bankguthaben                            | 88.000,00 EUR  |
| offene<br>Einkommensteuer               | -36.000,00 EUR |

### Testament

Clemens setzte Fiona 2018 zur Alleinerbin ein. Das Testament ist formal unauffällig. Clemens hatte keine weiteren Kinder. Seine Ehe mit Dana war seit 2001 geschieden. Eine neue Ehe ging er nicht ein.

### Besonderheit nach Armins Tod

Fiona ist beim Tod von Clemens bereits Witwe von Armin. Sie könnte aus Armins Nachlass Vermögen erhalten haben. Das ändert ihre Stellung als Tochter von Clemens nicht, kann aber Pflichtteils- und Steuerfragen beeinflussen. Dana fragt, ob sie als Mutter von Fiona oder frühere Ehefrau Clemens irgendetwas erbt. Nach Aktenlage spricht dafür nichts, aber der Punkt soll in einer verständlichen Mandantenantwort erklärt werden.

### Konflikt

Beate versucht, Fionas Glaubwürdigkeit anzugreifen, weil Fiona "erst den Stiefvater geheiratet und dann den Vater beerbt" habe. Für die erbrechtliche Prüfung ist diese Wertung gefährlich: Moralische Irritation ersetzt keine Verwandtschafts- oder Testamentsprüfung.

# Erbscheinantrag Fiona

## Antrag Armin Vogel

Fiona Radtke-Vogel beantragt beim Nachlassgericht Karlsruhe einen Erbschein, der sie als Alleinerbin nach Armin Vogel ausweist. Hilfsweise beantragt sie einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge mit ihr als Ehefrau und den weiteren gesetzlichen Erben, sofern das Gericht das Testament 2014 nicht als Alleinerbeneinsetzung auslegt.

## Begründung

Fiona beruft sich auf das Testament vom 10.10.2014 und auf die spätere Ehe mit Armin. Sie meint, der Ausdruck "wie eine Tochter" sei nur emotional gemeint und stehe einer Erbenstellung nicht entgegen. Dana sei zwar im Testament erwähnt, habe aber nach der Scheidung und nach späterer Entfremdung keinen Anspruch auf die Hälfte. Beate sei seit 1998 geschiedene Ehefrau; das gemeinschaftliche Testament 1994 sei jedenfalls nicht mehr tragfähig.

## Gegenargumente

Beate: Testament 1994 sei nie widerrufen worden und habe Bindungswirkung. Dana: Testament 2014 begünstige sie gerade nach der Scheidung, also bewusst. Nachlassgericht: Ehegattenerbrecht Fionas ist klarer als die Auslegung der alten Testamente, aber nicht automatisch Alleinerbschaft.

## Gewünschtes Arbeitsprodukt

1. Stammbaum und Statusmatrix.
2. Prüfung der Testamente in zeitlicher Reihenfolge.
3. Verständlicher Vorschlag an das Nachlassgericht.
4. Vergleichsvorschlag, falls Dana testamentarisch eine Quote erhält.

## Prüfvermerk Erbreihenfolge

### Schritt 1: Armin

Zuerst ist Armins Erbfall zu lösen. Maßgeblich sind die Testamente 1994 und 2014 sowie die Ehe mit Fiona seit 2021. Die frühere Stiefbeziehung zwischen Armin und Fiona schafft kein gesetzliches Kind-Erbrecht. Fionas sichere Rolle ist Ehefrau; eine weitergehende Rolle kann nur aus Testament folgen.

### Schritt 2: Clemens

Clemens stirbt nach Armin. Sein Testament 2018 setzt Fiona zur Alleinerbin ein. Fiona ist seine leibliche Tochter. Dana ist geschiedene Ehefrau und nicht gesetzliche Erbin. Armins Tod vor Clemens verändert Fionas Abstammung nicht.

### Schritt 3: Alte Ehegattentestamente

Das Testament Armin-Beate 1994 muss gesondert geprüft werden. Die spätere Scheidung spricht gegen eine fortbestehende Begünstigung als Ehefrau. Ob eine Schlusserbenregelung für Patenkinder oder Kinder von Freunden selbstständig bleibt, hängt von Auslegung und Andeutung ab.

### Schritt 4: Vergleichsdruck

Der stärkste praktische Streit liegt bei Armin. Dana hat ein greifbares Argument aus dem Testament 2014, weil die Zuwendung an sie nach der Scheidung errichtet wurde. Beate hat ein schwächeres, aber formal nicht völlig leeres Argument aus dem alten Testament. Fiona braucht eine Lösung, die den GmbH-Anteil und die Wohnung verwertbar hält.

# Standesamtliche Registerauskunft

**Stadt Karlsruhe — Standesamt** Kaiserallee 8 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 1330

Aktenzeichen: **StA 380-2026-114** · Karlsruhe, den 22.06.2026

An das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — Schlossplatz 23 76131 Karlsruhe

**Nachlassverfahren Armin Vogel (4 VI 312/26) und Clemens Radtke (4 VI 356/26); Registerauskunft aus den Personenstandsregistern Karlsruhe, Ettlingen und Baden-Baden**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf das Ersuchen vom 16.06.2026 erteilen wir aus den hiesigen Registern und den beigezogenen Registern der Standesämter Ettlingen und Baden-Baden folgende Auskunft.

## 1 Personen

**Armin Vogel**, geboren am 02.02.1962 in Karlsruhe, verstorben am 14.05.2026 in Karlsruhe (Sterberegister Karlsruhe Nr. S 1043/2026).

**Beate Vogel, geborene Korff**, geboren am 18.08.1964. Ehe mit Armin Vogel vom 12.07.1985 (Heiratsregister Karlsruhe) bis zur rechtskräftigen Scheidung am 18.06.1998.

**Clemens Radtke**, geboren am 30.11.1961 in Karlsruhe, verstorben am 02.06.2026 in Baden-Baden (Sterberegister Baden-Baden Nr. S 402/2026).

**Dana Radtke, geborene Schirmer**, geboren am 05.05.1965. Ehe mit Clemens Radtke vom 03.04.1987 (Heiratsregister Karlsruhe) bis zur rechtskräftigen Scheidung am 11.02.2001.

**Fiona Radtke-Vogel, geborene Radtke**, geboren am 12.09.1989 in Ettlingen (Geburtenregister Ettlingen Nr. G 512/1989). Mutter: Dana Radtke, geborene Schirmer. Vater: Clemens Radtke.

## 2 Weitere Eheverbindungen

Armin Vogel und Dana Radtke schlossen am 20.09.2003 in Ettlingen die Ehe. Die Ehe wurde am 15.08.2012 rechtskräftig geschieden. Dana führte den Namen Radtke fort.

Armin Vogel und Fiona Radtke schlossen am 05.11.2021 in Baden-Baden die Ehe (Heiratsregister Baden-Baden Nr. E 214/2021). Frau Radtke führt seither den Doppelnamen Radtke-Vogel. Im Register ist vermerkt, dass die frühere Schwägerschaft aus der Ehe des Ehemanns mit der Mutter der Ehefrau angesprochen wurde; ein gesetzliches Ehehindernis wurde nicht festgestellt.

## 3 Randvermerke

Im Scheidungsvorgang Armin Vogel/Dana Radtke ist die Durchführung des Versorgungsausgleichs vermerkt. Ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht ist in keinem der Vorgänge protokolliert.

Im Sterberegister Clemens Radtke ist Fiona Radtke-Vogel als Tochter benannt; weitere Kinder sind nicht ersichtlich. Im Sterberegister Armin Vogel ist Fiona Radtke-Vogel als Ehefrau benannt. Beate Vogel ist dort nicht als Angehörige aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag gez. Wunderlich Standesamtsrätin

\*Kanzleivermerk: Fiona legte daneben die Kopie eines handschriftlichen Zettels von Armin aus dem Jahr 2018 vor: „Fiona soll später nicht leer ausgehen, egal was die anderen sagen.“ Eine Testamentsform ist daraus nicht ohne Weiteres erkennbar; Ort, Datum und vollständige Unterschrift sind streitig. Der Zettel ist nicht Gegenstand der standesamtlichen Auskunft.\*



## Gemeinschaftliches Testament Armin und Beate Vogel 1994 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 312/26. Das Original besteht aus einem Blatt, durchgehend in einer Handschrift verfasst, von zwei Personen unterschrieben. Eingereicht von Frau Beate Vogel am 08.06.2026.

„Gemeinschaftliches Testament

Wir, die Eheleute Armin Vogel, geboren am 2.2.1962, und Beate Vogel, geborene Korff, geboren am 18.8.1964, beide wohnhaft in Karlsruhe, setzen uns hiermit gegenseitig zu alleinigen Erben unseres gesamten Vermögens ein.

Nach dem Tod des Längstlebenden von uns sollen unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde zu gleichen Teilen erben. Wer das im Einzelnen ist, weiß der Längstlebende am besten.

Dieses Testament haben wir gemeinsam besprochen. Es soll gelten, solange wir es nicht gemeinsam ändern.

Karlsruhe, den 3. Oktober 1994

Armin Vogel

Das ist auch mein letzter Wille.

Beate Vogel, geb. Korff"

### Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 09.06.2026 in der Nachlasssache Armin Vogel (4 VI 312/26). Die Ehe der Testierenden wurde am 18.06.1998 rechtskräftig geschieden. Ein Widerruf des Testaments ist nicht aktenkundig.

### Kanzleivermerk

Beate Vogel leitet aus der Schlusserbenregelung eine fortbestehende Bindung her und benennt sich zugleich als „Patentante zweier gemeinsamer Patenkinder“. Wer mit „unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde“ gemeint ist, ergibt sich aus der Urkunde nicht; eine Liste oder ein Nachtrag wurde nicht abgeliefert.

## Testament Armin Vogel vom 10.10.2014 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 312/26. Das Original ist ein einzelnes DIN-A4-Blatt, vollständig handschriftlich in blauer Tinte, gefunden am 21.05.2026 von Fiona Radtke-Vogel in der Schreibtischschublade des Büros des Erblassers in der Wohnung Karlsruhe-Weststadt, abgeliefert am 26.05.2026.

„Mein letzter Wille

Sollte mir etwas zustoßen, soll Dana aus Dankbarkeit für die schweren Jahre die Hälfte meines Vermögens erhalten. Die andere Hälfte soll Fiona bekommen, weil sie immer wie eine Tochter für mich war.

Karlsruhe, 10.10.2014

Armin Vogel"

### Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 09.06.2026 (4 VI 312/26). Weitere Zusätze, Streichungen oder Nachträge weist das Blatt nicht auf. Ein Umschlag war nicht vorhanden.

### Kanzleivermerk

Zum Errichtungszeitpunkt war der Erblasser von Dana Radtke bereits seit 2012 geschieden; die spätere Ehe mit Fiona wurde erst 2021 geschlossen. Streitig ist, ob „die Hälfte meines Vermögens" als Erbeinsetzung zu Bruchteilen oder als Vermächtnis zu verstehen ist, ob die Zuwendung an Dana gerade wegen der Scheidung bewusst erfolgte und welche Wirkung die spätere Eheschließung mit Fiona auf die Auslegung hat. Der handschriftliche Zettel aus dem Jahr 2018 (vgl. Stück 08) liegt dem Gericht bislang nur in Kopie vor.

## Testament Clemens Radtke vom 14.03.2018 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 356/26. Das Original befand sich seit dem 20.03.2018 in besonderer amtlicher Verwahrung beim Amtsgericht Karlsruhe (Verwahrungsbuch-Nr. 88/2018).

„Mein Testament

Ich, Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961 in Karlsruhe, wohnhaft in Karlsruhe-Durlach, setze meine Tochter

Fiona Radtke, geboren am 12.09.1989,

zu meiner alleinigen und unbeschränkten Erbin ein.

Meine geschiedene Frau Dana soll nichts aus meinem Nachlass erhalten, auch kein Vermächtnis. Frühere Verfügungen widerrufe ich.

Meine Tochter soll mein Büro in Ruhe abwickeln dürfen und sich dabei von meinem Partner im Architekturbüro beraten lassen.

Karlsruhe, den 14. März 2018

Clemens Radtke"

### Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 17.06.2026 in der Nachlasssache Clemens Radtke, verstorben am 02.06.2026 (4 VI 356/26). Formale Beanstandungen wurden nicht vermerkt.

### Kanzleivermerk

Der Erblasser erwähnt Armin Vogel nicht. Eine Ersatzerbenbestimmung für den Fall, dass Fiona vor ihm verstirbt oder die Erbschaft ausschlägt, enthält das Testament nicht. Da Fiona den Erbfall erlebt hat, stellt sich die Ersatzerbenfrage nach Aktenlage nicht; sie bleibt aber für die Beratung zu dokumentieren.

## Sterbeurkunden (beglaubigte Abschriften)

### 1 Sterbeurkunde Armin Vogel

Stadt Karlsruhe — Standesamt Kaiserallee 8 · 76133 Karlsruhe

Sterbeurkunde · Sterberegister-Nr. **S 1043/2026**

| Angabe          | Eintrag                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Familienname    | Vogel                                               |
| Vorname         | Armin                                               |
| Geburtstag      | 02.02.1962                                          |
| Geburtsort      | Karlsruhe                                           |
| Letzter Wohnort | Sophienstraße 41, 76135 Karlsruhe (Weststadt)       |
| Familienstand   | verheiratet mit Fiona Radtke-Vogel, geborene Radtke |
| Sterbetag       | 14.05.2026                                          |
| Sterbeort       | Karlsruhe (Städtisches Klinikum)                    |

Karlsruhe, den 18.05.2026 — Die Standesbeamtin: gez. Wunderlich \*(Siegel)\*

### 2 Sterbeurkunde Clemens Radtke

Stadt Baden-Baden — Standesamt Marktplatz 2 · 76530 Baden-Baden

Sterbeurkunde · Sterberegister-Nr. **S 402/2026**

| Angabe          | Eintrag                                      |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Familienname    | Radtke                                       |
| Vorname         | Clemens                                      |
| Geburtstag      | 30.11.1961                                   |
| Geburtsort      | Karlsruhe                                    |
| Letzter Wohnort | Pfinztalstraße 19, 76227 Karlsruhe (Durlach) |
| Familienstand   | geschieden                                   |
| Sterbetag       | 02.06.2026                                   |
| Sterbeort       | Baden-Baden (Rehaklinik Quellenpark)         |

Baden-Baden, den 05.06.2026 — Der Standesbeamte: gez. Herbold \*(Siegel)\*

\*Kanzleivermerk: Beide Urkunden wurden von Fiona Radtke-Vogel im Original vorgelegt und in Kopie zur Handakte genommen. Die zeitliche Reihenfolge der Erbfälle (Armin 14.05.2026, Clemens 02.06.2026) ist damit urkundlich belegt.\*

Auszug Messenger-Gruppe "Sommerhaus"

exportiert von Fiona Radtke-Vogel am 18.06.2026, der Kanzlei als PDF-Ausdruck übergeben

03.05.2026, 19:42 - Beate:

Armin hat wieder gesagt, dass die Wohnung in der Weststadt Familienbesitz bleiben soll. Fiona, du kannst doch nicht ernsthaft alles für dich beanspruchen.

03.05.2026, 19:58 - Fiona:

Ich beanspruche gerade gar nichts. Armin lebt und wir sprechen über Pflege und Krankenhaus. Die Vollmacht liegt bei mir, weil er das so wollte.

04.05.2026, 08:12 - Dana:

Bitte trennt Armin und Clemens. Clemens hat mit Armins Wohnung nichts zu tun. Fiona ist Clemens' Tochter, aber nicht Armins Tochter.

04.05.2026, 08:30 - Clemens:

Ich will nicht in die alte Geschichte gezogen werden. Fiona bleibt meine Tochter. Was sie mit Armin geregelt hat, ist ihre Ehe.

15.05.2026, 07:05 - Fiona:

Armin ist gestern Abend im Städtischen Klinikum gestorben. Ich melde mich, wenn ich kann.

15.05.2026, 07:48 - Beate:

Mein Beileid. Bitte nichts aus der Wohnung entfernen, bis klar ist, wer erbt. Es gibt noch unser altes Testament, das weißt du.

16.05.2026, 18:21 - Fiona:

Ich habe nur Medikamente, Unterlagen vom Krankenhaus und den Ordner "Weststadt Bank" mitgenommen. Alles andere bleibt.

02.06.2026, 22:10 - Dana:

Clemens ist heute gestorben. Fiona, bitte ruf mich morgen an. Es gibt noch die Konten in Durlach und das alte Sparbuch deiner Oma.

03.06.2026, 09:34 - Fiona:

Ich kann um 13 Uhr. Bitte keine Unterlagen wegwerfen, auch nicht die Sachen aus dem Büro.

Kanzleivermerk zur Verwertung: Der Export belegt, wer nach den Todesfällen welche Unterlagen an sich genommen hat, dass Beate sich bereits vor dem Erbfall auf das Testament von 1994 berufen hat und dass die Beteiligten selbst zwischen den Nachlässen Armin Vogel und Clemens Radtke unterscheiden. Zu Erbquoten verhält sich der Chat nicht.

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Amtsgericht Karlsruhe - Nachlassgericht <nachlassgericht@ag-karlsruhe.example> |
| An      | Fiona Radtke-Vogel <fiona.radtke-vogel@example.invalid>                        |
| Datum   | Wed, 24 Jun 2026 10:17:03 +0200                                                |
| Betreff | Nachlasssache Armin Vogel, 4 VI 312/26 - Rueckfrage zu Ihrem Erbscheinantrag   |

Amtsgericht Karlsruhe - Nachlassgericht - Schlossplatz 23, 76131 Karlsruhe

Geschäftszeichen: 4 VI 312/26 (bitte stets angeben)

Sehr geehrte Frau Radtke-Vogel,

zu Ihrem Erbscheinantrag vom 16.06.2026 in der Nachlasssache Armin Vogel, verstorben am 14.05.2026, bitten wir um Klarstellung und Ergänzung folgender Punkte:

1. Sie beantragen in erster Linie einen Erbschein als testamentarische Alleinerbin, hilfsweise als Ehefrau nach gesetzlicher Erbfolge. Bitte reichen Sie eine aktuelle Eheurkunde ein.
2. Bitte teilen Sie mit, ob beim Tod des Erblassers ein Scheidungsverfahren anhängig war oder ob ein Scheidungsantrag gestellt oder zugestellt war.
3. Bitte legen Sie den Scheidungsbeschluss Armin Vogel/Dana Radtke aus dem Jahr 2012 vollständig vor, weil im Verfahren Einwendungen zur früheren Eheverbindung des Erblassers mit Ihrer Mutter erhoben wurden.
4. Bitte erklären Sie, ob Sie Rechte aus dem Testament vom 10.10.2014, aus einer sonstigen Verfügung von Todes wegen oder ausschließlich aus gesetzlicher Erbfolge herleiten. Der von Ihnen erwählte handschriftliche Zettel aus dem Jahr 2018 ist, sofern vorhanden, im Original abzuliefern; die Ablieferungspflicht besteht kraft Gesetzes.
5. Zum Nachlass Clemens Radtke führen wir das gesonderte Verfahren 4 VI 356/26. Ihre Stellung dort kann eine andere sein als im Nachlass Armin Vogel.

Die von Frau Beate Vogel eingereichte Stellungnahme zum gemeinschaftlichen Testament aus dem Jahr 1994 wird Ihnen als Anlage zur Kenntnis übersandt; sie enthält keine rechtliche Bewertung des Gerichts. Das Gericht weist vorsorglich darauf hin, dass moralische oder familiäre Bewertungen früherer Eheverbindungen von der erbrechtlichen Prüfung zu trennen sind.

Frist zur Stellungnahme: drei Wochen ab Zugang dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Justizbeschäftigte Rehm

Amtsgericht Karlsruhe - Nachlassgericht

Telefon 0721 926-0

Datei: 06\_stammbaum\_matrix.csv

| person             | verbindung_zu_armin                        | verbindung_zu_clemens   | moegliche_erbrechtliche_rolle                | streitpunkt                                |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fiona Radtke-Vogel | Ehefrau seit 2021<br>fruehere Stieftochter | leibliche Tochter       | Erbin Armin und Clemens                      | Ehegattenstatus und Testamentsauslegung    |
| Beate Vogel        | geschiedene Ehefrau seit 1998              | keine                   | moegliche Beteiligte Testament 1994          | Wirkung Scheidung auf Verfuegung           |
| Dana Radtke        | geschiedene Ehefrau Armin und Clemens      | Mutter Fiona            | moeglich testamentarisch Bedachte Armin 2014 | Zuwendung nach bereits erfolgter Scheidung |
| Clemens Radtke     | frueherer Freund<br>kein Verwandter        | Erblasser               | kein Erbe Armin                              | Tod nach Armin                             |
| Armin Vogel        | Erblasser                                  | kein Verwandter Clemens | Erblasser                                    | Ehe mit Fiona wirksam                      |
|                    |                                            |                         |                                              |                                            |